

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第1回）

第1部：問題編 / 最新法令準拠

問1 都市計画法に規定する都市計画区域等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画区域は、市町村の行政区域に沿って指定しなければならないが、2以上の市町村の区域にわたって指定することはできない。
- イ. 準都市計画区域は、都道府県が、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定するものであり、都市計画区域内にも指定することができる。
- ウ. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
- エ. 区域区分は、すべての都市計画区域について定めなければならない。

問2 都市計画法に規定する開発許可に関する次のa～dの記述のうち（許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとする。）、正しいものの組合せはどれか。

- a. 開発許可の基準のうち、開発区域内に災害危険区域等の開発不適地を原則として含まないこととする基準は、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為には適用されないが、自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為には適用される。
- b. 市街化区域内において、自己の業務の用に供する店舗の建築の用に供する目的で行う1,200㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。
- c. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、当該開発行為に同意をしていない土地の所有者であっても、その権利の行使として建築物を建築することはできない。
- d. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う10,000㎡の開発行為については、開発許可を受ける必要はない。

- ア. a、b
- イ. a、c
- ウ. b、d
- エ. c、d

問3 都市計画法に規定する都市計画施設等の区域内の制限等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転については、許可を要しない。
- イ. 都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
- ウ. 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- エ. 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、市町村長に届け出れば足りる。

問4 都市計画法に規定する地域地区に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
- b. 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。
- c. 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできない。
- d. 特定街区は、用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く。）内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区である。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 5 建築基準法（令和 7 年 4 月 1 日施行の改正後のもの）に規定する建築確認に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造 2 階建て、延べ面積 120㎡の住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
- b. 都市計画区域内において、木造平屋建て、延べ面積 180㎡の住宅について大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受けなければならない。
- c. 都市計画区域及び準都市計画区域外において、鉄骨造平屋建て、延べ面積 250㎡の倉庫を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
- d. 準防火地域内において建築物を増築しようとする場合には、その増築に係る部分の床面積の合計が 10㎡以内であっても、建築確認を受けなければならない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 6 建築基準法に規定する用途制限に関する次の記述のうち（特定行政庁の許可については考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 第一種低層住居専用地域内においては、床面積の合計が 150㎡の日用品の販売を主たる目的とする店舗（住宅を兼ねないもの）を建築することができる。
- イ. 第一種中高層住居専用地域内においては、病院を建築することができない。
- ウ. 田園住居地域内においては、当該地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が 500㎡以内のもの（2 階以下のもの）を建築することができる。
- エ. 工業専用地域内においては、老人ホームを建築することができる。

問 7 第二種住居地域（都市計画で定められた建蔽率は 10 分の 6、容積率は 10 分の 30）内にある面積 300㎡の敷地で、幅員 6m の市道と幅員 4m の市道に接する特定行政庁が指定する角地において、準防火地域内にある準耐火建築物を建築する場合（他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。）の、建築基準法に基づく建築物の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度の組合せとして、正しいものはどれか。

- ア. 建築面積 210㎡ 延べ面積 900㎡
- イ. 建築面積 240㎡ 延べ面積 720㎡
- ウ. 建築面積 240㎡ 延べ面積 900㎡
- エ. 建築面積 210㎡ 延べ面積 720㎡

問 8 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して 7 分の 1 以上としなければならないが、照明設備の設置等の措置が講じられていても、この割合が緩和されることはない。
- イ. 防火地域内において建築物の屋上に設ける看板で、高さが 3m のものについては、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う必要はない。
- ウ. 防火地域内にある建築物で、階数が 3 以上のもの又は延べ面積が 100㎡を超えるものは、耐火建築物等としなければならないが、それ以外の建築物は、防火地域内であっても防火上の構造の制限を受けない。
- エ. 居室を有する建築物の建築材料には、石綿を添加してはならず、また、石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用してはならない（石綿等をあらかじめ添加した建築材料で国土交通大臣が定めたものを除く。）。

問 9 国土利用計画法第 23 条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. A が市街化区域内の 1,500㎡の土地を購入し、その隣接地である 800㎡の土地を B が購入した場合、A 及び B は、いずれも事後届出をしなければならない。
- イ. 市街化調整区域内の 6,000㎡の土地について、C が権利金の授受を伴う地上権設定契約を締結した場合、C は事後届出をする必要はない。
- ウ. 都市計画区域外の 12,000㎡の土地について、時効により所有権を取得した D は、事後届出をしなければならない。
- エ. 事後届出に係る土地の利用目的について都道府県知事から勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、都道府県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

問 10 国土利用計画法第 23 条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 事後届出をしなければならない者が事後届出をしなかった場合であっても、その土地売買等の契約は無効とならない。
 - b. 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないと認めるときは、その届出に係る対価の額についても勧告することができる。
 - c. 事後届出に係る勧告は、原則として、事後届出があった日から起算して 3 週間以内にしなければならない。
 - d. 注視区域内において土地売買等の契約について事前届出をした者は、その契約を締結した後、重ねて事後届出をしなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 11 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 農地の所有権を取得しようとする者が法第 3 条第 1 項の許可を受けるためには、権利取得後の耕作面積の合計が原則として 50a 以上でなければならない。
- イ. 相続人以外の者に対する特定遺贈により農地の所有権を取得する場合は、法第 3 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
- ウ. 市街化調整区域内の農地を、農業者が自己の住宅の敷地に転用する場合、その面積が 2a 未満であれば、法第 4 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
- エ. 法第 3 条第 1 項の許可を受けなければならない農地の賃貸借について、その許可を受けないでした契約は、その効力を生じない。

問 12 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 市街化区域内の農地を駐車場とするために所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第 5 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
 - b. 農地の賃貸借の当事者がその賃貸借の解除をしようとする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 - c. 国又は都道府県等が、道路、農業用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため農地を転用する場合には、法第 4 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
 - d. 法第 4 条第 1 項の許可を受けずに農地を転用した者に対し、農業委員会は、工事の停止や原状回復その他違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 13 宅地造成及び特定盛土等規制法に関し、宅地造成等工事規制区域内において宅地で行われる次の工事のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとし、いずれも都市計画法の開発許可を受けて行うものではないものとする。）、同法の規定により都道府県知事の許可を要するものはどれか。

- ア. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ 1.5m の崖を生ずるもの（盛土をする土地の面積は 300㎡）
- イ. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さ 1.5m の崖を生ずるもの（切土をする土地の面積は 300㎡）
- ウ. 盛土であって、崖を生ずることなく、盛土の高さが 1.8m となるもの（盛土をする土地の面積は 400㎡）
- エ. 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さ 1.8m の崖を生ずるもの（盛土及び切土をする土地の面積は 400㎡）

問 14 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 宅地造成等工事規制区域は、国土交通大臣が、関係都道府県知事の意見を聴いて指定する。
- イ. 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行う宅地造成等に関する工事のうち、政令で定める規模以上のものについては、工事主は、特定工程に係る工事を終えたときに、都道府県知事の間接検査を受けなければならない。
- ウ. 宅地造成等工事規制区域内において行う土石の堆積に関する工事は、一時的なものであれば、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- エ. 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて宅地造成等に関する工事を行う工事主は、その工事が一定規模以上のものであっても、工事の実施の状況等について都道府県知事に定期的報告をする必要はない。

問 15 土地区画整理組合（以下この問において「組合」という。）に関する次のa～dの記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 組合の設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。
 - b. 組合が総会の議決により解散しようとする場合には、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。
 - c. 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。
 - d. 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 16 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業において、組合が仮換地を指定しようとする場合には、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- イ. 換地処分公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。
- ウ. 換地処分公告があった場合、施行者は、関係権利者からの申請を待って、土地区画整理事業の施行により行われた土地及び建物の変動に係る登記を申請しなければならない。
- エ. 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

問 17 不動産取得税に関する次の記述のうち（令和8年4月1日以後の取得であるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 家屋を建築により取得した場合における不動産取得税の免税点は、課税標準となるべき額が1戸につき23万円に満たない場合である。
- イ. 不動産取得税は、不動産の取得者に対して、当該不動産の所在する市町村が課する。
- ウ. 宅地評価土地を令和9年3月31日までに取得した場合、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該土地の価額の2分の1の額とされる。
- エ. 家屋が新築された日から6か月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課するが、この6か月の期間は、宅地建物取引業者等が売り渡す新築住宅であっても延長されることはない。

問 18 令和8年度分の固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 同一の者が同一市町村内に所有する家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき額の合計額が20万円に満たない場合には、固定資産税は課されない。
- イ. 家屋に係る固定資産税の免税点は、同一の者が同一市町村内に所有する家屋の課税標準となるべき額の合計額が30万円に満たない場合とされている。
- ウ. 一定の要件を満たす新築住宅に対して課する固定資産税については、新たに課されることとなった年度から3年度分（中高層耐火建築物は5年度分）に限り、当該住宅の床面積のうち120㎡までの部分に相当する税額の3分の1に相当する額が減額される。
- エ. 固定資産税の納税義務者は、賦課期日である4月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者である。

問 19 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 土地の売買契約書（記載金額5,000万円）を3通作成し、売主、買主及び媒介をした宅地建物取引業者がそれぞれ1通ずつ保存する場合、媒介をした宅地建物取引業者が保存する契約書には印紙税は課されない。
- イ. 建物の賃貸借契約書は、記載された賃料の額に応じて印紙税が課される。
- ウ. 「Aの所有する土地（価額3,000万円）をBに贈与する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
- エ. 令和8年中に作成される不動産の譲渡に関する契約書で、記載金額が5,000万円のものに課される印紙税の額は、税率の軽減措置の適用により1万円である。

問 20 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、標準地の所在、単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日等を官報で公示しなければならない。
- イ. 標準地の鑑定評価を行う不動産鑑定士は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれか一つを勘案すれば足りる。
- ウ. 公示区域は、都市計画区域内に限られ、都市計画区域外に定められることはない。
- エ. 標準地の正常な価格とは、当該土地に地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。